清城凤城“12·30”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025 年 3 月

目 录

一、基本情况.....- 1 -

（一）涉事企业情况.....- 1 -

（二）事故车辆情况.....- 2 -

（三）涉事人员情况.....- 2 -

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....- 3 -

（一）事故现场道路情况.....- 3 -

（二）事故车辆检验鉴定情况.....- 3 -

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....- 3 -

（一）事故发生经过.....- 3 -

（二）事故应急处置.....- 4 -

（三）善后处理情况.....- 4 -

四、事故原因分析及性质.....- 4 -

（一）事故原因.....- 4 -

（二）事故性质.....- 6 -

五、事故处理建议.....- 6 -

清城凤城“12·30”一般道路交通事故调查报告

2024年12月30日9时46分，刘*云驾驶粤R32515号重型半挂牵引车牵引粤RJ096挂号重型自卸半挂车行驶至清远市清城区城西大道田龙大围三、四村路口路段时，与由骑自行车的谢*祥发生碰撞，造成谢*祥死亡、车辆损坏的交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，清城区人民政府于2025年2月27日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会凤城街道办等有关单位组成清城凤城“12·30”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

粤R32515号重型半挂牵引车所有人：清远市清新区禾云镇豪仔货物运输服务部；统一社会信用代码：

91441803MA54MR687K；地址：广东省清远市清新区禾云镇坝仔圩大街左28号之一首层（商改住承诺制）。

（二）事故车辆情况

1.粤R32515号重型半挂牵引车品牌：乘龙；社会统一信用代码：4418271985050772l8 车架号：LGGG4DY34KL626745；发动机号：1419E073828；商业保险单号：PDAA202444180000072541；有效期：2025年6月27日止；强制保险单号：PDZA202444180000117071；有效期：2025年6月28日止；保险公司：中国人民财产保险股份有限公司清远分公司。道路运输证号：粤 交运管 清 字441800017215号；有效期：2027年5月30日；发证机关：清远市清新区交通运输局。

（三）涉事人员情况

1.粤R32515号重型半挂牵引车驾驶人刘*云，男，39岁，住址：广东省清远市清新区禾云镇坝仔村委会河边队13之一；驾驶证号：44182719850******8；准驾：A2E。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。本人持有道路运输从业资格证。

2.自行车驾驶人谢*祥，男，75岁，身份证号：441802719490******5；住址：广东省清远市清新区太和镇周田村委会107线6号宿舍。经公安交警现场取样检测其无酒驾行为。其本人已在事故中死亡。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事故现场道路情况

事故现场位于107国道上2412公里561米（清远市清城区城西大道田龙大围三、四村路口路段）道路呈南北走向，沥青平坦路面，路面完好、道路线性平直，照明条件为白天。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，市公安清城分局交警大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术性能进行检验鉴定意见为：粤R32515号重型半挂牵引车(粤RJ096挂号)车辆制动系：车辆第一轴轮无制动作用，不符合技术要求；灯光设备牵引车右后灯以绑带绑定、呈歪斜状，不符合技术要求；牵引车前雾灯无法亮启，开启左、右转向/危险警告灯信号灯同时亮启两个灯具，倒车无法亮启，未见安装后雾灯，不符合技术要求；其余灯组灯光作用正常；转向系：符合技术要求；行驶系：车辆右第四、左五轮各缺失一枚固定螺母，第二轴轮胎冠有多处明显异常缺损，左五轮左右轮胎花纹不一致，不符合技术要求；其余未见异常。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2024年12月30日9时46分，刘*云驾驶粤R32515号重型半挂牵引车牵引粤RJ096挂号重型自卸半挂车沿清远市清城区城西大道由南往北方向行驶，行驶至107国道上2412公里561米（清远市清城区城西大道田龙大围三、四村路口路段）处排队停车等侯信号灯放行，在车辆起步通

行过程中与驾驶自行车横过道路的谢*祥发生碰撞，造成谢*祥死亡及车辆损坏。

（二）事故应急处置

2024年12月30日9时50分，清城区交警大队清城中队接警，10时04分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，14时07分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送通畅，信息接报及时，响应迅速，未发生次生事故，事故处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，刘*云赔偿死者家属丧葬费6.5万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202400000842号:

1.刘*云驾驶机件不符合技术标准的机动车遇前方机动车排队等候时在人行横道上停车等候，未按操作规范安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技

术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十三条第二款关于“机动车在遇有前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时，应当依次排队，不得从前方车辆两侧穿插或者超越行驶，不得在人行横道、网状线区域内停车等候。”之规定，是导致此事故发生的一方面过错。

2.谢*祥驾驶自行车横过道路未下车推行确保安全后通行，第五十七条关于“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关道路安全的规定。非机动车应当在非机动车的内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶”。”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十条第一款关于“驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道，应当下车推行，有人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过；没有人行横道、没有行人过街设施或者不便使用行人过街设施的，在确认安全后直行通过。”之规定，是导致此事故的另一方面过错。

3.刘*云承担此事故的同等责任，谢*祥承担此事故的同等责任。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定：驾驶粤R32515号重型半挂牵引车牵引粤RJ096挂号重型自卸半挂车驾驶人刘*云对事故负有同等责任。根据（粤安监〔2017〕155号）通知规定的要求，属一般道路交通责任事故。

五、事故处理建议

广东省安全生产监督管理局、公安厅、交通运输厅、教育厅印发《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的通知（粤安监〔2017〕155号）第五条[1]规定，粤R32515号重型半挂牵引车牵引粤RJ096挂号重型自卸半挂车不存在规定情形，不符合由同级安全生产监督管理部门牵头组成调查组开展调查的必要条件。

（一）根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条[2]规定，该起事故由公安机关交通管理部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定调查处理。

（二）粤R32515号重型半挂牵引车牵引粤RJ096挂号重型自卸半挂车驾驶人刘*云承担该起事故同等责任，未达

1.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第五条（一）经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

2.《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，经负责事故调查的人民政府授权、委托，同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。
非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。

到《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)中有关道路运输车辆应承担同等及以上责任的开展调查必要条件，建议解散就此案已成立的事故调查组。